V Brně dne 1. února 2011
Sp. zn.: 2667/2009/VOP/MV

Závěrečné stanovisko

ve věci podnětu paní D, roz. T
vydané podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv

Součástí závěrečného stanoviska je zpráva o výsledku šetření ze dne 3. září 2010 vydaná podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o veřejném ochránci práv“).

A - Vyjádření úřadů

Starosta obce Dolní Břežany Ing. Věslav Michalík, CSc. ve svém vyjádření ke zprávě o výsledku šetření ve věci podnětu paní D uvedl, že matrika jako správní orgán je vázána právním názorem nadřízených orgánů. Dále uvedl, že stěžovatelka rozhodnutí matričního úřadu o změně příjmení akceptovala a doba, po které začala proti němu brojit, svědčí o tom, že s rozhodnutím byla srozuměna. Závěrem starosta obce vyjádřil očekávání, že tuto problematiku s konečnou platností vyřeší soudní rozhodnutí, které bude závazné pro všechny účastníky.

Tajemník Úřadu městské části Praha 2 Ing. Michal Kopecký k postupu matričního úřadu při vydání matričního dokladu syna stěžovatelky (str. 6 odst. 4 zprávy o výsledku šetření) uvedl, že při přebírání rodného listu matka uvedla, že údaj o jejím rodném příjmení není pravdivý, a toto i poznamenala na hlášení o narození dítěte. Matrikářka ihned na místě správnost tohoto údaje porovnala s matričními doklady a nesrovnalost v uvedeném rodném příjmení nezjistila. Matrikářka paní D vysvětlila, že matriční doklad se vydává u uzavřeného zápisu či posledního dodatečného záznamu, a z tohoto pohledu podoba příjmení souhlasí. Po tomto vysvětlení paní D převzala matriční doklad a převzetí stvrdila podpisem. U žádosti o vydání matričního dokladu je kladné rozhodnutí nahrazeno vydáním matričního dokladu. Paní D matriční doklad převzala, a proto matrikářka považovala správní řízení za kladně vyřízené. Žádnou následnou žádost o vydání rodného listu či opravu v tomto matričním dokladu ani veřejnou listinu s jinými údaji matriční úřad neobdržel. Aby se však do budoucna předešlo případným pochybením, byla matrikářka obeznámena s tím, že v obdobných ne zcela jasných případech je nutné pořídit z jednání se žadatelem protokol dle správního řádu, ze kterého bude zcela patrné, čeho se žadatel případně domáhá. S tímto závěrem byly seznámeny i ostatní pracovnice matriky.

K zápisu příjmení stěžovatelky na rodném listě syna (str. 10 zprávy) tajemník Úřadu městské části Praha 2 uvedl, že paní D podala žádost o zápis příjmení v mužském tvaru v souvislosti s uzavřením manželství. Matriční úřad v Brně provedl dodatečný záznam do knihy manželství a vydal nový oddací list, na němž je v poznámce uvedeno, že žena užívá od 4. 5. 2009 své příjmení v nepřechýleném

tvaru, tedy „D“. Její stávající příjmení bylo tedy zapsáno v tomto tvaru. Matrika narození však žádnou žádost o zápis příjmení v mužském tvaru neobdržela. Příjmení stěžovatelky je tedy v matriční knize narození zapsáno v souladu s pravidly českého pravopisu, tedy D. Zapsání příjmení matky dítěte jako D, rozená D tedy odpovídá skutečnému stavu v matriční knize manželství a matriční knize narození a Matriční úřad Praha 2 neshledává v zápisu příjmení matky na rodném listu syna žádné pochybení.

Tajemník Městského úřadu Černošice Ing. František Dvořák se vyjádřil k postupu úřadu při vkládání údajů do informačního systému evidence obyvatel (dále jen „ISEO“). Podle jeho názoru Městský úřad Černošice zavedl nové údaje paní D v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), a zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“). Matriční úřad Praha 2 splnil svoji oznamovací povinnost vůči Městskému úřadu Černošice, v jehož správním obvodu obce s rozšířenou působností má stěžovatelka trvalý pobyt, odesláním nového rodného listu. V tomto rodném listu je uvedeno příjmení dítěte D, a toto příjmení bylo vloženo do ISEO do kolonky rodné příjmení. Městský úřad Černošice splnil tedy svoji povinnost a zaevidoval do ISEO změnu v rozsahu ustanovení § 6a zákona o evidenci obyvatel (v tehdy platném znění), přičemž zde není prostor pro posuzování správnosti údajů uvedených na rodném listě. Změna se logicky promítla do evidence občanských průkazů, proto se rodné příjmení D objevilo v občanském průkaze, který paní D odmítla převzít.

Na základě usnesení Krajského soudu v Praze čj.: 44 Ca 144/2009-40 ze dne 9. 2. 2010 o zatímní úpravě příjmení byla provedena změna v ISEO. V závěru svého vyjádření tajemník Městského úřadu Černošice souhlasil s tím, že problematika rodného příjmení není právně podchycená, byť se jedná o pojem tradičně používaný a obecně známý a uvedl, že sdílí názor vyjádřený ve zprávě o výsledku šetření, že používání rodného příjmení by mělo záviset na projevu vůle osoby, která o to projeví zájem.

Vyjádření Ministerstva vnitra ke zprávě o výsledku šetření podnětu paní D, které zaslal místopředseda vlády a ministr vnitra Mgr. Radek John, je rozčleněno do pěti částí.

a) K postupu Úřadu městské části Praha 2 v souvislosti s vydáním rodného listu syna stěžovatelky. Ministerstvo vnitra souhlasí s názorem, že ÚMČ Praha 2 měl se stěžovatelkou sepsat protokol s náležitostmi podle § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a považovat její nesouhlas s obsahem rodného listu za žádost o opravu rodného listu. ÚMČ Praha 2 žadatelce o opravu rodného listu nevyhověl v plném rozsahu. Měl o tom vydat zamítavé správní rozhodnutí, proti kterému by měla možnost se odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, jehož případné zamítavé rozhodnutí mohla napadnout správní žalobou.
b) K pojmu a užívání rodného příjmení. Ministerstvo vnitra zopakovalo svůj předchozí názor, že „rodné příjmení“ je to příjmení, které má fyzická osoba uvedeno na rodném listu, vydaném z knihy narození vedené matričním úřadem, v jehož správním obvodu se tato osoba narodila. U osob, které změnily rodinný

stav (ženatý/vdaná, rozvedený/rozvedená, vdovec/vdova) a kterým byla povolena změna rodného příjmení, se povolená změna příjmení promítne v aktuální knize manželství a také v knize narození, když se jim mění rodné příjmení. Po provedení dodatečného záznamu do knihy narození matriční úřad vydá nový rodný list, na němž se v údaji o příjmení narozené osoby uvede nové příjmení. Pravdou je, že zákon o matrikách ani prováděcí vyhláška č. 207/2001 Sb. nestanoví způsob, jakým má být změna jména nebo příjmení na rodném listě zaznamenána. Byla-li v souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona o matrikách povolena jednomu z manželů (se souhlasem druhého manžela) za trvání manželství změna jeho příjmení, které je jeho příjmením rodným, na příjmení druhého manžela, je nezbytné promítnout tuto změnu i v knize narození a na nově vystaveném rodném listu tohoto manžela; v poznámce, na žádost manžela může být uvedeno, do kdy a jaké příjmení užíval před povolenou změnou. V daném konkrétním případě *nedošlo* v souvislosti s uzavřením manželství ke změně příjmení, neboť se snoubenci dohodli, že si každý ponechá své dosavadní příjmení.

c) K uvedení příjmení v mužském tvaru. Zde Ministerstvo vnitra uvedlo, že dodatečný záznam o užívání příjmení v mužském tvaru (D) měl být proveden nejen v knize manželství, ale i v knize narození a na vystaveném rodném listu mělo být uvedeno příjmení stěžovatelky také v mužském tvaru (D). Matriční úřad v Dolních Břežanech pochybil, když oznámil tuto skutečnost pouze oddací matrice. Potom i ÚMČ Praha 2 pochybil, když v matričním zápise narození syna zapsal matku dítěte jako D, roz. D a nikoliv pouze D.
d) K metodickému doporučení Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra nesdílí názor, že svým metodickým doporučením dosavadní stav spíše zkomplikovalo. Podle Ministerstva vnitra nebyla předchozí praxe matričních úřadů jednotná, proto byla uvedená problematika řešena alespoň metodickým pokynem. Ministerstvo vnitra dospělo k závěru, že bude nezbytné upravit v zákoně, jak se promítne povolená změna příjmení fyzické osoby, která změnila osobní stav, a jaké údaje budou uvedeny na matričních dokladech. Při nejbližší novele zákona o matrikách tak bude uvedená problematika nově komplexně řešena, neboť Ministerstvo vnitra si je vědomo toho, že postup podle stávajícího metodického pokynu se může jevit některým manželům jako diskriminační.
e) K uvádění příjmení do ISEO a do občanských průkazů Ministerstvo vnitra upozornilo na novou právní úpravu zapisování údajů do ISEO účinnou od 1. 7. 2010. Jestliže matriční doklad byl vydán dne 4. 5. 2009 se změnou i rodného příjmení, byly tyto údaje zapsané v ISEO ve tvaru D, roz. D a následně využity i pro tisk nového občanského průkazu. Odbor správních činností provedl dne 16. 9. 2010 kontrolu vyznačeného manželství ke stěžovatelce v ISEO a rodinný stav, včetně správného rodného příjmení T, provdaná D, jsou již opraveny. S těmito údaji byl i vydán nový občanský průkaz. S účinností od 1. 1. 2012 již nebude rodné příjmení povinným údajem zapisovaným v občanském průkaze (novelizace zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 227/2009 Sb.). Ministerstvo také potvrdilo, že v ISEO jsou evidována všechna dřívější příjmení občana a tyto údaje jsou také na žádost občana poskytovány.

Závěrem svého vyjádření ke zprávě o výsledku šetření zahájeného na základě podnětu paní D Ministerstvo vnitra uvedlo, že na základě předběžného rozhodnutí soudu nastala zcela nová situace, kdy v ISEO a následně v novém

občanském průkaze stěžovatelky bylo uvedeno její příjmení D, rozená T. Závazný výklad zákona může provádět pouze soud. Ministerstvo vnitra proto seznámí matriční úřady s předběžným rozhodnutím soudu v této věci.

B - Stanovisko veřejného ochránce práv

Pokud úřad na výzvu ochránce, aby se k jeho zjištěním vyjádřil, sdělí, že provedl nebo provádí opatření k nápravě a ochránce tato opatření shledá dostatečnými, vyrozumí o tom stěžovatele i úřad. Jinak podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv písemně sdělí své závěrečné stanovisko úřadu a stěžovateli. Součástí tohoto stanoviska je návrh opatření k nápravě.

Jestliže jsem vyjádření Ministerstva vnitra správně porozuměl, ministerstvo zastává názor, že dodatečný záznam o používání mužského tvaru D měl být proveden i v knize narození a ÚMČ Praha 2 pochybil, když v matričním zápise narození syna zapsal matku dítěte jako D, roz. D a nikoliv pouze D. Z logiky věci tedy vyplývá, že podle Ministerstva vnitra měla být stěžovatelka i v ISEO zapsána pouze jako D a nikoliv D, rozená D.

Konstatuji tak významný posun v náhledu Ministerstva vnitra na věc oproti předchozím vyjádřením vedoucí oddělení státního občanství a matrik JUDr. Kateřiny Guluškinové ze dne 25. 6. 2009 a ředitele odboru všeobecné správy JUDr. Václava Henycha ze dne 17. 6. 2009 a 26. 3. 2010 ohledně důsledků přijetí žádosti o užívání příjmení v mužském tvaru v dané věci.

Opatření, o nichž jsem byl úřady informován, však za dostatečná nepokládám. Stěžovatelka měla být podle mého názoru zapsána v ISEO jako D, rozená T, s těmito údaji jí měl být vydán občanský průkaz, a takto měla být zapsána v matričním zápise narození a na rodném listě svého syna. Vyjádření Ministerstva vnitra, zaslané místopředsedou vlády a ministrem vnitra Mgr. Radkem Johnem, mě nepřesvědčilo o tom, že změna příjmení za trvání manželství na příjmení jednoho z manželů povolená podle § 73 odst. 3 zákona o matrikách není změnou příjmení v důsledku uzavření manželství.

V této souvislosti bych rád poukázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 1 As 62/2006 – 82 (www.nssoud.cz), který vyložil sousloví „… v souvislosti s uzavřením manželství…“ v textu ustanovení § 17 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství, před jeho novelizací zákonem č. 357/2003 Sb. tak, že se nejedná pouze o případy, kdy je udělení cizího státního občanství spojeno přímo s uzavřením manželství, ale i o případy, kdy je cizí státní občanství nabyto „v souvislosti“ s uzavřením manželství, např. proto, že orgány cizího státu z důvodu uzavření manželství s jejich státním občanem prominou obecně stanovenou lhůtu k naturalizaci, či v souvislosti s uzavřením manželství udělí k žádosti jejich státní občanství. Nejvyšší správní soud dále konstatoval: *„…je-li právní norma svým obsahem přinejmenším matoucí, anebo připouštějící snad vícero výkladů, pak je vždy nutno zvolit ten, který nesměřuje k újmě právní strany*.“

Zákon o matrikách ani prováděcí vyhláška č. 207/2001Sb. nestanoví způsob, jakým má být změna jména nebo příjmení na rodném listě zaznamenána. Jediným

ustanovením, z něhož Ministerstvo vnitra dovozuje, že změnu příjmení jednoho z manželů podle § 73 odst. 3 zákona o matrikách, které je jeho příjmením rodným, na příjmení druhého manžela, je nezbytné promítnout i v knize narození, je ustanovení § 10 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 207/2001 Sb., které zní: „*V zápise se k příjmení zapisovaných osob vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, jde-li o osobu, která uzavřela manželství a u které v důsledku toho došlo ke změně příjmení*.“ Mám za to, že pokud by se mělo jednat pouze o případy, kdy ke změně příjmení jednoho z manželů dochází přímo uzavřením manželství, pak by se to dalo vyjádřit jednodušeji. Je-li jednomu z manželů povolena za trvání manželství se souhlasem druhého manžela změna příjmení na jeho příjmení, pak nepochybně došlo ke změně příjmení *v důsledku* uzavření manželství, neboť bez předchozího uzavření manželství by k takové změně vůbec nedošlo.

Ve zprávě o výsledku šetření je uvedeno, že do doby podání podnětu paní D se veřejný ochránce práv s obdobnou stížností ve věci užívání rodného příjmení nesetkal. Ve zprávě se tak dovozuje, že dosavadní správní praxe zřejmě vyhovovala a Ministerstvo vnitra svým pokynem, který byl navíc dán jen ústně na poradě, dosavadní situaci zkomplikovalo.

Nyní mohu konstatovat, že tento předpoklad se bohužel naplnil. Na veřejného ochránce práv se od vydání zprávy o výsledku šetření ve věci podnětu paní D obrátilo v obdobné věci několik žen. Jde většinou o případy, kdy ženy, které si při uzavření manželství své rodné příjmení ponechaly, zvažují nyní (po několika letech od uzavření manželství) podání žádosti o změnu příjmení na manželovo příjmení. Na matričním úřadě obdrží informaci, že po změně příjmení na manželovo příjmení své rodné příjmení ztratí. Veřejného ochránce práv se pak dotazují, zda je takový výklad správný. Nejčastějšími situacemi, kdy ženy zvažují požádat o změnu příjmení na příjmení manželovo, je očekávání narození potomka anebo přestěhování s manželem cizincem z ciziny do České republiky.

Právní hodnocení v části C zprávy zástupkyně veřejného ochránce práv o výsledku šetření ve věci podnětu paní D pokládám za správné. Ve vyjádření Ministerstva vnitra ke zprávě jsem nenašel dostatek argumentů, kvůli nimž bych měl toto hodnocení měnit. Jestliže právní řád nedefinuje, co se rozumí rodným příjmením, jestliže nestanoví pravidla pro užívání rodného příjmení po povolení změny příjmení, pak je vždy nutno postupovat tak, jak to žadatel, jehož žádosti o povolení změny příjmení bylo vyhověno, očekává. Jestliže právní řád umožňuje více výkladů, pak je nutno zvolit ten, který nesměřuje k újmě adresáta právní normy.

Z rozboru právní úpravy uvedeného ve zprávě o výsledku šetření vyplývá, že není zřetelný veřejný zájem na užívání rodného příjmení. Správní orgán by proto měl respektovat přání občana, pokud jde o užívání jeho rodného příjmení. Z hlediska veřejného zájmu je zcela dostačující, že v ISEO jsou evidována všechna dřívější příjmení občana, a z hlediska občana, že jsou mu tyto údaje na žádost poskytovány.

Jestliže není veřejný zájem na užívání rodného příjmení, pokládám pokyn Ministerstva vnitra, který má za cíl sjednotit dosavadní praxi matričních úřadů, za jednání neodpovídající principům demokratického právního státu. Právní regulace, ať už v jakékoliv formě, něčeho, co právem regulováno být nemusí, je ve svých

důsledcích vždy škodlivá. Občan negativně vnímá, jestliže mu stát vnucuje nějaká zbytečná pravidla.

Ministerstvo vnitra ve svém vyjádření ke zprávě o výsledku šetření nezdůvodnilo veřejný zájem na stanovení pravidel pro užívání rodného příjmení. Nezabývalo se rozdílnou motivací a očekáváním žadatelů o změnu příjmení v různých situacích, popsaných ve zprávě. Jediný důvod, pro nějž Ministerstvo vnitra na jaře 2009 směrovalo matričním úřadům své metodické doporučení, tak zřejmě byla jen snaha sjednotit dosavadní rozdílnou praxi matričních úřadů. Jestliže však tato rozdílnost spočívala především v tom, že v případě speciální změny příjmení za trvání manželství (podle § 73 zákona o matrikách) byla změna oznamována pouze oddací matrice, pak tato praxe měla své racionální zdůvodnění, naplňovala legitimní očekávání žadatelů, a nebylo třeba ji měnit.

Nerozumím vyjádření Ministerstva vnitra, které pokládá za nezbytné „*upravit v zákoně, jak se promítne povolená změna příjmení fyzické osoby, která změnila osobní stav, a jaké údaje budou uvedeny na matričních dokladech*“ a které chce při nejbližší novele zákona o matrikách uvedenou problematiku nově komplexně řešit. Jestliže si Ministerstvo vnitra je vědomo toho, že postup podle stávajícího metodického pokynu se některým manželům jeví jako diskriminační, udělalo by nejlépe, kdyby zanechalo pokusů regulovat něco, na čem není dostatečný veřejný zájem. Pokud Ministerstvo vnitra hodlá iniciovat nějaké legislativní změny, pak by tyto změny měly vést spíše ke zjednodušení právního řádu, např. k vypuštění sousloví „rodné příjmení“ z právních předpisů.

C – Návrh opatření

Vyjádření Ministerstva vnitra i Úřadu městské části Praha 2, pokud jde o protokolaci nesouhlasu stěžovatelky s obsahem rodného listu jejího syna, pokládám za dostatečná. Ponechávám na stěžovatelce, zda trvá na tom, aby Matriční úřad Praha 2, jak ve svém vyjádření uvádí Ministerstvo vnitra, vydal zamítavé správní rozhodnutí, proti kterému by měla možnost se odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, jehož případné zamítavé rozhodnutí by mohla napadnout správní žalobou.

Podle § 19 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv navrhuji však Matričnímu úřadu Praha 2 jako opatření k nápravě (provedení úkonu k odstranění nečinnosti), aby žádosti stěžovatelky o opravu rodného listu syna vyhověl a uvedl zde její rodné příjmení T.

Matričnímu úřadu v Dolních Břežanech jako opatření k nápravě navrhuji pouze, aby uznal, že v rozhodnutí o povolení změny příjmení z T na D ze dne 25. 3. 2009 měl v souladu s § 68 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, uvést též ustanovení § 73 odst. 3 zákona o matrikách.

Městskému úřadu v Černošicích jako opatření k nápravě navrhuji, aby Krajskému soudu v Praze ve smyslu § 62 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, sdělil, že navrhovatelku hodlá uspokojit a vydání občanského průkazu a změny provedené v ISEO na základě jeho usnesení ze dne 9. 2. 2010, čj.. 44 Ca

144/2009-40 o předběžném opatření, pokládá za trvalé, takže soud bude moci řízení zastavit.

Ministerstvu vnitra jako opatření k nápravě navrhuji, aby zrušilo své metodické doporučení, že v případě povolené změny příjmení, které je příjmením z doby narození, podle ustanovení § 73 odst. 3 zákona o matrikách, je nezbytné tuto změnu promítnout i v matriční knize narození.

Ministerstvu vnitra jako opatření k nápravě rovněž navrhuji, aby ve Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí vydalo pokyn, že matričním úřadem ve smyslu § 4a zákona o evidenci obyvatel, který zapisuje do ISEO údaje o jménu nebo příjmení po povolení změny jména nebo příjmení, je matriční úřad příslušný podle § 74 zákona o matrikách.

Závěrečné stanovisko zasílám starostovi Dolních Břežan Ing. Věslavu Michalíkovi, CSc., tajemníkovi Úřadu městské části Praha 2 Ing. Michalu Kopeckému, tajemníkovi Městského úřadu Černošice Ing. Františku Dvořákovi a místopředsedovi vlády a ministrovi vnitra Mgr. Radku Johnovi. Podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv mají úřady do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělit, jaká opatření k nápravě provedly. Na vědomí stanovisko zasílám Krajskému úřadu Středočeského kraje. Své stanovisko zasílám také stěžovatelce paní D.

JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r.
veřejný ochránce práv
(stanovisko je opatřeno elektronickým podpisem)